

COMUNE DI SQUILLACE

PROVINCIA DI CATANZARO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

☒ COPIA

N. 30

Data 02/12/2025

SEDUTA:

SESSIONE:

CONVOCAZIONE:

☐ Pubblica

☐ ordinaria

☐ 2°

OGGETTO:

Sdemanializzazione e alienazione a privati di porzione di fabbricato realizzato su reliquato di strada comunale.

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **due** del mese di **dicembre**, alle ore **15,30**, nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori consiglieri:

N.	Cognome e Nome		Carica	Presenti	Assenti
1	ZOFREA	Vincenzo	Sindaco	SI	
2	CRISTOFARO	Tommaso	Consigliere	SI	
3	BERTOLOTTI	Gerardo	Consigliere	SI	
4	FACCILOLO	Domenico	Consigliere	SI	
5	PANAIA	Claudio	Consigliere	SI	
6	CARISTO	Francesca	Consigliere	SI	
7	MELLACE	Natascia	Consigliere	SI	
8	LIOI	Daniela	Consigliere	SI	
9	VALLONE	Luigi	Consigliere		SI
10	MUNGO	Anna Maria	Consigliere		SI
11	OCCHIONORELLI	Luca	Consigliere	SI	
12	MUCCARI	Pasquale	Consigliere		SI
13	CARABETTA	Stefano	Consigliere		SI

Presiede il Consigliere Claudio Panaia nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa alla seduta la dr.ssa Giuseppina Ferrucci, Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n. 9 consiglieri su n. 13 consiglieri in carica, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

☒ del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

☐ del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preliminarmente si dà atto che interviene il consigliere comunale Luca Occhionorelli con la seguente dichiarazione a verbale: *non intendo partecipare alla discussione e votazione dei punti all'ordine del giorno che investono il Settore Finanziario, sebbene li condivido pienamente, in quanto non mi è chiara la cogestione al Settore Finanziario - Tributario con riguardo al PIAO.*

Premesso che:

- i Sig.ri [omissis], in qualità di eredi del defunto [omissis] (padre), proprietari del fabbricato sito in [omissis], individuato al N.C.E.U. foglio [omissis] Particella [omissis] del Comune di Squillace, con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 6264 del 06/11/2023, ha richiesto la sdemanializzazione e l'alienazione della porzione di fabbricato realizzato su reliquato di strada comunale;
- detta porzione di immobile, con destinazione a magazzino e deposito, è stata edificata in data anteriore al 1° settembre 1967 in ampliamento alla propria abitazione e ne costituisce parte essenziale, pertanto non possiede i requisiti per essere autonoma dal punto di vista reddituale e funzionale;

Rilevato che, al fine di censire correttamente la porzione di fabbricato è stato redatto dal geom. [omissis], all'uopo incaricato, il tipo mappale recante protocollo 2024/CZ0061992 del 18/06/2024, e successivo documento DOCFA pratica n. CZ0088540 del 30/09/2024, il quale ha determinato la costituzione al foglio di mappa [omissis] della particella urbana [omissis] sub. [omissis], classificata nella categoria [omissis], classe [omissis], consistenza [omissis], rendita catastale [omissis];

Considerato che, trattandosi di patrimonio indisponibile del Comune, per poter procedere alla regolarizzazione della porzione di fabbricato in questione è necessario provvedere preventivamente alla sua sdemanializzazione, con il passaggio del bene in oggetto dal demanio pubblico comunale al patrimonio disponibile del Comune;

Dato atto che:

- l'immobile de quo risulta inserito nell'elenco dei beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione o di alienazione, ai sensi dell'art. 58 del D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/2008;
- in particolare è inserito nell'elenco dei fabbricati comunali nella sezione fabbricati oggetto di alienazione;

Viste le valutazioni nel merito svolte dall'Ufficio Tecnico comunale, si ritiene la richiesta conforme alla normativa vigente;

Preso atto della relazione di stima predisposta dal Settore Tecnico, nella persona dell'arch. Antonio Macaluso, con prot. n. 12245 del 24/11/2025, dalla quale si evince che il valore di sdemanializzazione ed alienazione attribuibile è determinato in complessivi € 4.150,00 (euro quattromilacentocinquanta/00);

Dato atto che tutte le spese relative all'atto di compravendita e di tutti gli atti conseguenziali saranno a carico dei Sig.ri [omissis], in qualità di eredi del defunto [omissis] (padre);

Ritenuto opportuno accogliere la richiesta in quanto non sussistono interessi pubblici compromessi, né viabilità pregiudicata dalla sdemanializzazione della suddetta porzione di fabbricato, in quanto da tempo remoto, pertinenza a servizio degli immobili privati di proprietà del defunto Condito Bruno;

Dato atto che, con riferimento agli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione risultano resi i pareri favorevoli del Responsabile dell'Ufficio Tecnico e del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Richiamati:

- gli articoli 822, 824 e 829 del codice civile;

➤ la L.R. n. 34/2002 in materia di gestione, valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare pubblico;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto lo statuto comunale;

Vista la perizia di stima dell'immobile de quo redatta dal Responsabile del Settore Tecnico, allegata al presente atto;

Acquisiti i preventivi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti: favorevoli n. 9, espressi in forma palese da n. 9 Consiglieri presenti e votanti esito accertato e proclamato dal Presidente;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente riportate,

1. **di approvare** la sdemanializzazione della porzione di fabbricato realizzato in vico [omissis], censita al N.C.E.U. al foglio di mappa [omissis] della particella urbana [omissis] sub. [omissis], classificata nella categoria [omissis], classe [omissis], consistenza [omissis], rendita catastale [omissis], meglio individuata nell'elaborato planimetrico che si allega alla presente delibera con la lettera "A";
2. **di acconsentire** alla sdemanializzazione e la conseguente classificazione della suddetta porzione di fabbricato nel patrimonio disponibile del Comune;
3. **di dare atto** che il valore dell'immobile oggetto di sdemanializzazione sopra distinto è determinato in complessivi € 4.150,00 (euro quattromilacentocinquanta/00), così come determinato dalla perizia di stima a firma del Responsabile del Settore, arch. Antonio Macaluso, ed allegata alla presente con la lettera "A";
4. **di autorizzare**, pertanto, la successiva sdemanializzazione ed alienazione della summenzionata porzione di immobile, a favore dei Sig.ri [omissis], in qualità di eredi del defunto [omissis] (padre), mediante atto pubblico da rogarsi a cura e spese della parte istante presso notaio di sua fiducia, al prezzo complessivo stabilito in € 4.150,00 da versare presso la tesoreria dell'Ente sul conto dedicato;
5. **di dare atto che**:
 - l'effettiva porzione di fabbricato oggetto di sdemanializzazione è stata esattamente identificata catastalmente al foglio di mappa [omissis] della particella urbana [omissis] sub. [omissis], classificata nella categoria [omissis], classe [omissis], consistenza [omissis], rendita catastale [omissis];
 - saranno a carico dell'acquirente le spese relative alla stipula dell'atto pubblico, alla registrazione e trascrizione nei pubblici registri dello stesso, nonché eventuali altri spese necessarie per il perfezionamento della vendita, ivi comprese l'onorario del notaio stesso;
 - la cessione in proprietà della suddetta porzione di immobile, sarà comunque effettuata fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;
6. **di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Settore Tecnico al fine di adottare tutti i conseguenti provvedimenti di propria competenza, atti a dare attuazione a quanto sopra deliberato;
7. **di autorizzare**, l'arch. Antonio Macaluso - C.F.: MCLNTN73E25C352X ad intervenire alla stipula dell'atto pubblico di vendita, in nome e per conto del Comune di Squillace (CZ), in qualità di Responsabile del Settore Tecnico;

Il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 9, legalmente resi,

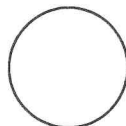
DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Approvato e sottoscritto

► Il Presidente

f.to Claudio Panaia



► Il Segretario Comunale

f.to dr.ssa Giuseppina Ferrucci

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data



► Il Responsabile

f.to

ATTESTAZIONE

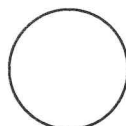
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

☐ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

☐ è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data



► Il Responsabile

f.to

È copia conforme all'originale

Squillace, li

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Giuseppina Ferrucci